主題精選：父母移轉不動產土地增值稅
📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 父母移轉不動產給子女之租稅分析
發布日期: 2021-08-12
內文
父母將不動產移轉給子女，實務上最常見者為買賣、贈與及繼承等三種方式。茲就課稅內容說
明如下：
• (一) 買賣：父母將不動產出售予子女，應課徵土地增值稅、契稅及所得稅。
1. 土地增值稅：按累進稅率20%、30%、40%課徵。如為自用住宅用地，可適用「一生一次」
或「一生一屋」稅率10%之優惠；另，自用住宅用地尚可適用「重購退稅」之優惠。
2. 契稅：買賣契稅之稅率6%。
3. 所得稅：
4. 交易民國104年12月31日以前取得之房地，僅限建物課徵所得稅，土地免稅，表價課稅，
且併入個人綜合所得，採合併課稅。綜合所得稅為稅率5%～40%之累進稅。
5. 交易民國105年1月1日以後取得之房地，建物及其土地皆須課稅，實價課稅，且不併入個
人綜合所得，採分離課稅。房地合一所得稅按持有期間長短，分別適用稅率15%、20%、
35%、45%之比例稅。如為自住，可適用400萬元以內免稅，超過400萬元按稅率10%課
稅。
應注意者，父母出售不動產予子女，可能會被視為贈與，加課贈與稅。
• (二) 贈與：父母將不動產贈與子女，應課徵土地增值稅、契稅及贈與稅。
1. 土地增值稅：按累進稅率20%、30%、40%課徵。無「一生一次」、「一生一屋」之適用，
亦無「重購退稅」之適用。
2. 契稅：贈與契稅之稅率6%。
3. 贈與稅：贈與人每人每年220萬元免稅額，按累進稅率10%、15%、20%課徵。

應注意者，父母死亡前二年內之不動產贈與子女，應計入遺產，課徵遺產稅。
• (三) 繼承：父母將不動產移轉給子女，若採繼承方式，僅課徵遺產稅，免徵土地增值稅及契
稅。遺產稅：遺產稅免稅額1,200萬元，按累進稅率10%、15%、20%課徵。
應注意者，若採贈與或繼承方式將不動產移轉於子女，日後子女出售房地時，其原始取得成本
採贈與或繼承時之公告土地現值及房屋評定現值，致房地合一所得稅偏高。
綜上，父母移轉不動產給子女，以何種方式較節
稅，不能一概而論，應視個案而定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下